

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2681/2538

ป.วิ.พ. มาตรา 55

สืบตำรวจตรี ศิริหรือสิริ ปัญญาประชุม

นาง ฟอง ดอกบัว กับพวก

โจทก์

จำเลย

ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องปรากฏว่าโจทก์กับเจ้าของที่ดินข้างเคียงยังคงโต้เถียงกันว่าแนวเขตที่ดินอยู่ตรงไหนและต่อมาจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานที่ดินให้จำเลยที่ 2 ช่างรังวัดที่ดินออกมาตรวจที่ดินได้พบหลักเขตล้าเข้ามาในที่ดินโจทก์เท่านั้นเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องสั่งนายช่างรังวัดให้ถอนหลักเขตที่ล้าเข้ามาในที่ดินโจทก์แล้วนำไปฝังใหม่ตามที่โจทก์ฟ้องการกระทำดังกล่าวไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าพนักงาน ที่ดิน จำเลย ที่ 2 เป็น นาย ช่างรังวัด 4 เดิม นาง เนือง พหุชนม์ เป็น เจ้าของ ที่ดิน โฉนด ที่ดิน เลขที่ 461 ต่อมาได้ มี การ แบ่ง ที่ดิน เป็น 22 แปลง และ มี การโอน ขาย เป็น ทอด ๆ โดย โจทก์ซื้อ ที่ดิน เลขที่ 72 ไร่ เป็น กรรมสิทธิ์และ นาง คำผิง มุนีซื้อ ที่ดิน เลขที่ 73 เป็น กรรมสิทธิ์ ต่อมา โจทก์ กล่าวหา ว่า นาง คำผิง รุกล้ำ เข้า มา ใน ที่ดิน ของ โจทก์ จำเลย ที่ 1 มี คำสั่ง ให้ จำเลย ที่ 2 ออก มา สอบ เขต พบ ว่า มี หลักเขต ด้าน ทิศใต้ระหว่าง ที่ดิน หมายเลข ที่ 72 และ 73 ไร่ ล้ำ เข้า มา ใน ที่ดิน ของ โจทก์จำเลย

ที่ 1 จึง มี หน้าที่ สั่ง ให้ จำเลย ที่ 2 ซึ่ง เป็น ผู้ อยู่ ได้ บังคับบัญชา ให้ ถอน หลัก
เขต ที่ รุกล้ำ เข้า ไป ผัง อยู่ ใน ที่ดิน หมายเลข 72 แล้วนำ มา ผัง ตาม แนวเขต ที่
ถูกต้อง ขอให้ พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 สั่งให้ จำเลย ที่ 2 ถอน หลักเขต โฉนด ออก
จาก ที่ดิน เลขที่ 72 ตาม แผนที่สังเขป ท้ายฟ้อง เครื่องหมาย วงกลม หมายเลข 1
แล้ว นำ ไป ผัง ใหม่ตาม แผนที่ สังเขป เครื่องหมาย วงกลม หมายเลข 2

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ ไม่ปรากฏ ว่าจำเลย ทั้ง
สอง ได้โต้แย้ง สิทธิ ของ โจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
55 แต่อย่างใด ทั้ง ไม่มีบท กฎหมาย ใด กำหนด หน้าที่ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ที่ จะ
ต้อง กระทำ ได้ ดัง ที่โจทก์ อ้าง ใน เมื่อ เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ข้างเคียง ยัง ได้
เถียงกรรมสิทธิ์ กัน อยู่ ว่า แนวเขต ที่ดิน ข้างเคียง นั้น อยู่ ที่ ใดที่ ศาลชั้นต้น และ
ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษา ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟัง
ไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณริมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ